

# 기후에너지환경부 고문변호사 및 소송대리인의 위촉·선임 등에 관한 규정

일부개정 2025. 11. 28. 기후에너지환경부훈령 제9호

**제1조(목적)** 이 훈령은 기후에너지환경부 고문변호사(이하 "고문변호사"라 한다) 및 기후에너지환경부 소송사건의 대리인(이하 "소송대리인"라 한다)에 대한 위촉·선임 등에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(고문변호사의 직무)** 고문변호사는 다음 각 호의 사항에 관하여 기후에너지환경부장관 및 그 소속기관장(이하 "기후에너지환경부장관등"이라 한다)의 자문 등의 업무를 수행한다.

1. 법령의 해석 및 적용에 관한 사항
2. 행정심판 및 소송수행에 관한 사항
3. 법령 등의 제·개정에 관한 사항
4. 기후에너지환경부 소관 위원회 운영에 관한 사항
5. 기타 법령에 관한 사항

**제3조(고문변호사 위촉)** ① 고문변호사는 개업 중인 변호사 중 내·외부 기관의 추천을 받은 자 또는 공개모집 등의 절차를 거쳐 응모한 자(이하 "심사대상자"라 한다) 중에서 제6조에 따른 고문변호사 선정위원회 심사를 거쳐 기후에너지환경부장관이 위촉한다.

② 고문변호사의 수는 20인 이내로 한다.

③ 고문변호사의 위촉기간은 2년으로 하되, 제9조에 따른 평가결과 및 고문변호사 위촉 현황 등을 고려하여 2회에 한정하여 연임할 수 있다.

**제4조(고문변호사 공개모집 절차 등)** ① 기후에너지환경부장관은 고문변호사 공개모집을 위해 위촉 1개월 이전에 기후에너지환경부 홈페이지 등을 통해 공고를 하여야 한다.

② 공고기간은 2주 이상으로 하며 고문변호사의 직무 및 위촉기간 등 에 관한 사항이 포함되도록 하여야 한다.

③ 심사대상자는 별지 제1호서식에 따라 지원서를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

**제5조(고문변호사의 결격 사유)** 고문변호사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하여야 한다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인

2. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 형의 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자

3. 삭제

4. 제10조에 따라 해촉된 후 2년이 지나지 아니한 자

**제6조(고문변호사 선정위원회)** ① 기후에너지환경부장관은 고문변호사 선정을 위한 고문변호사 선정위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장과 7인의 위원으로 구성하고 위원장은 기후에너지환

경부 제1차관으로 한다.

③ 내부위원은 기획재정담당관과 혁신행정담당관, 규제개혁법무담당관으로 하고 외부위원은 4인으로 하되, 변호사, 법학 교수 또는 법률분야 전문 지식과 경험이 풍부한 자로 한다.

④ 위원회는 제4조제3항에 따라 심사대상자가 제출한 지원서를 별지 제2호서식의 고문변호사 선정심사표에 따라 심사하여야 한다.

**제7조(고문변호사의 이해충돌 행위금지 등)** ① 고문변호사는 본인이 기후에너지환경부장관등을 당사자로 한 사건의 상대방 소송 및 행정심판을 수임하게 된 경우 사전에 별지 제3호서식에 따라 수임 내역 신고서를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따른 이해충돌행위 사실을 알게 된 경우 이해충돌행위 종료 시까지 고문변호사의 직무를 정지할 수 있다.

③ 기후에너지환경부장관은 고문변호사를 위촉하는 경우 부패·이해충돌 방지를 위해 고문변호사로부터 별지 제4호서식의 청렴서약서를 받아야 한다.

**제8조(고문변호사 수당 등의 지급)** ① 기후에너지환경부장관은 고문변호사의 자문 등에 대하여 예산의 범위에서 수당 및 사례금 등을 지급할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 고문변호사가 자문에 응하기 위하여 지출한 별도의 비용(출장비·숙박비 등)을 예산의 범위 안에서 지급할 수 있다.

**제9조(고문변호사의 평가)** ① 기후에너지환경부장관은 고문변호사의 위촉기간이 만료되기 2개월 전에 해당 고문변호사의 자문결과 등에 대해 평가를 하여야 한다. 다만, 제3조제3항에 따라 2회 연임한 고문변호사는 평가대상에서 제외한다.

② 평가자는 규제개혁법무담당관과 고문변호사별로 자문의뢰 실적이 많은 상위 3개 과장으로 하며, 별지 제5호서식에 따라 평가 한다.

③ 삭제

**제10조(고문변호사의 해촉)** 기후에너지환경부장관은 고문변호사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 고문변호사를 해촉할 수 있다.

1. 정당한 사유없이 제2조 각 호에 규정된 직무를 기피한 때
2. 기후에너지환경부등이 당사자가 되는 행정심판 및 소송사건 등에서 상대방을 위한 행위를 한 때, 다만 약자 권익보호 및 국민의 환경권보호 등을 목적으로 하는 공익소송에 대해서는 예외로 할 수 있다.
3. 금품·향응 제공, 업무상 비밀유출, 미공개 정보이용 등 공익에 반하는 행위를 한 때
4. 기타 사정으로 더 이상 고문변호사의 직무를 수행하기 어렵다고 판단될 때

**제11조(소송대리인의 선임)** ① 기후에너지환경부장관은 변호사, 법무법인 또는 「정부법무공단법」에 따른 정부법무공단(이하 "정부법무공단"이라고 한다)을 소송대리인으로 선임하여 기후에너지환경부 소관 소송사

건 등을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 특정 변호사 또는 법무법인에게 편중되지 않도록 노력해야 한다.

② 삭제

③ 소송대리인을 선임하는 경우 소송수임료에 따른 계약방법은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 경쟁방식 : 소송수임료 20백만원 이상
2. 수의계약 : 소송수임료 20백만원 미만

④ 제3항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 수의계약으로 소송대리인을 선임 할 수 있다.

1. 집행정지, 가압류, 가처분 등의 사유로 긴급을 요하는 경우
2. 유사사건의 소송으로 전문지식이 축적되어 특정 변호사 또는 법무법인을 선임하는 것이 효율적인 경우
3. 경쟁방식 입찰에서 유찰된 경우
4. 계약의 목적 및 성질상 수의계약이 불가피한 경우
5. 정부법무공단을 선임하는 경우

⑤ 기후에너지환경부장관은 제3항제2호 및 제4항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와는 수의계약을 체결하여서는 아니된다.

1. 기후에너지환경부 퇴직일부터 1년이 지나지 아니한 변호사

2. 전년도 기후에너지환경부에서 소송대리인을 선임한 소송사건 총수 중 30퍼센트 이상을 수입한 변호사 또는 법무법인

**제11조의2(징계정보 조회)** ① 기후에너지환경부장관은 제3조에 따라 고문변호사를 위촉하려 하거나 제11조에 따라 소송대리인을 선임하려는 경우에는 「변호사법」 제98조의5제4항에 따라 대한변호사협회에 해당 변호사의 징계정보의 열람·등사를 신청할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따라 징계정보를 조회한 결과 위촉·선임하려는 변호사가 「변호사법」 제90조에 따른 징계를 받은 후 다음 각 호의 구분에 따른 기간이 지나지 않은 경우에는 해당 변호사를 고문변호사 또는 소송대리인으로 위촉·선임하여서는 아니된다.

1. 제명: 10년
2. 정직: 5년
3. 과태료: 2년
4. 견책: 1년

**제11조의3(소송대리인의 이해충돌 행위금지 등)** 소송대리인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 기후에너지환경부 소송사건 상대방의 소송 수입
2. 기후에너지환경부 소송사건 상대방을 위한 법률 자문
3. 기후에너지환경부 소송사건의 소송 수행 과정에서 알게 된 미공개 정

보의 이용

4. 그 밖에 기후에너지환경부 업무 또는 소송사무와 상충되는 업무의 수행

**제11조의4(소송대리인에 대한 평가)** ① 기후에너지환경부장관은 제11조에 따라 선임된 소송대리인의 성실도, 소송수행 능력 등을 평가할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따라 평가한 결과 소송대리인의 성실성 및 소송수행 능력이 부족하다고 인정되는 때에는 소송대리인의 선임을 해지하거나 재선임을 제한할 수 있다.

**제12조(소송대리인의 보수)** ① 기후에너지환경부장관은 소송대리인에게 예산의 범위 안에서 소송사건 선임에 따른 보수를 지급할 수 있다.

② 제1항에 따른 보수는 「변호사 보수 규정」을 준용한다. 이 경우 「변호사 보수 규정」 제10조제1항 및 제2항 중 "법무부장관"은 각각 "기후에너지환경부장관"으로 본다.

**제13조(협의)** 각 실·국(관) 및 소속기관은 고문변호사에게 자문 등을 의뢰하거나 소송사건에 대해 소송대리인을 선임하고자 하는 때에는 사전에 규제개혁법무담당관과 협의하여야 한다.

**제14조(정보공개)** ① 기후에너지환경부장관은 고문변호사 위촉 및 소송대리인 선임시 고문변호사 및 소송대리인으로부터 별지 제5호서식의 정보공개동의서를 받아야 한다.

② 기후에너지환경부장관은 고문변호사의 위촉 현황 및 소송대리인 선임 현황을 공개하여야 한다.

**제15조(비밀준수의 의무)** 제3조에 의해 위촉된 고문변호사와 제11조에 의해 선임된 소송대리인은 업무와 관련하여 취득한 비밀을 누설하거나 사적인 이익을 위하여 이용하여서는 아니된다.

**제16조(재검토기한)** 기후에너지환경부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

## 부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.



[별지 제1호서식]

# 지 원 서

|    |      |      |  |     |  |
|----|------|------|--|-----|--|
| 성명 | [한글] | [한자] |  |     |  |
|    |      | 생년월일 |  |     |  |
| 주소 |      |      |  |     |  |
| 전화 |      | 휴대폰  |  | 이메일 |  |

|                  |           |     |  |     |
|------------------|-----------|-----|--|-----|
| 학<br>력<br>사<br>항 | 기 간       | 전 공 |  | 학 위 |
|                  | 년 월 ~ 년 월 | 대학교 |  |     |
|                  | 년 월 ~ 년 월 | 대학원 |  |     |
|                  | 년 월 ~ 년 월 | 대학원 |  |     |

|           |      |                |             |              |          |
|-----------|------|----------------|-------------|--------------|----------|
| 변호사<br>자격 | 시험종류 | 사법시험/<br>변호사시험 | 사법연수원<br>기수 | 변호사자격<br>취득일 | 변호사 등록번호 |
|           |      | ( )회           |             |              |          |

|                  |       |      |     |      |      |
|------------------|-------|------|-----|------|------|
| 경<br>력<br>사<br>항 | 근 무 처 | 근무부서 | 직 책 | 담당업무 | 근무기간 |
|                  |       |      |     |      | ~    |
|                  |       |      |     |      | ~    |
|                  |       |      |     |      | ~    |
|                  |       |      |     |      | ~    |

|                      |           |     |     |
|----------------------|-----------|-----|-----|
| 주요<br>활동<br>및<br>실적* | 기 간       | 내 용 | 비 고 |
|                      | 년 월 ~ 년 월 |     |     |
|                      | 년 월 ~ 년 월 |     |     |
|                      | 년 월 ~ 년 월 |     |     |

\* 주요 사건수임, 자문 등 법률실무 활동, 주요 연구활동, 강의 경력, 전문교육 이수, 관련기관 업무 참여 등 기재(특히 기후에너지환경부 관련 사항은 진하게 처리)

지 원 자 :

년 월 일  
(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

## 자 기 소 개 서

☐ 지원동기

☐ 전문분야 및 그간 주요 성과

☐ 활동내용/추진실적

※ 고문변호사 위촉 또는 소송대리인 선임 경력 등 주요 활동내용 및 추진실적을 작성

☐ 기타

※ 분량은 A4용지 2매 이내를 원칙으로 하되, 필요시 별지 사용이 가능함  
(워드프로세서를 사용하여 최근 실적부터 작성)

# 고문변호사 선정 심사표

| 변호사명 :      |               |     | 위촉기간 : |    |    |                                             |
|-------------|---------------|-----|--------|----|----|---------------------------------------------|
| 평 가 항 목     |               | 배점  | 등 급    |    |    | 평가 방법                                       |
|             |               |     | 우수     | 보통 | 미흡 |                                             |
| 1. 경력평가     | 법률일반          | 30  |        |    |    | 일반 법률자문 및 소송<br>수행 실적, 연구활동<br>등을 평가        |
|             | 기후에너지<br>환경분야 | 30  |        |    |    | 기후에너지환경분야 법률<br>자문 및 소송수행 실적,<br>연구활동 등을 평가 |
| 2. 자기소개서 평가 |               | 20  |        |    |    | 전체적인 내용의 적합성,<br>적극성 및 공익적 태도<br>등을 평가      |
| 3. 청렴성      |               | 20  |        |    |    | 대한변협 징계 전력<br>조회 결과 감안하여<br>평가              |
| 합 계         |               | 100 |        |    |    |                                             |



## 청 렬 서 약 서

1. 본인은 「기후에너지환경부 고문변호사 및 소송대리인의 위촉·선임 등에 관한 규정」 제2조에 따른 고문변호사의 직무를 성실히 수행하겠습니다.
2. 본인은 직무와 관련하여 다음의 사항을 준수하고, 이를 위반한 경우에는 「기후에너지환경부 고문변호사 및 소송대리인의 위촉·선임 등에 관한 규정」 제10조에 따라 본인을 고문변호사에서 해촉하여도 어떠한 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.
  - 가. 기후에너지환경부 및 그 소속기관이 당사자가 되는 행정심판 및 소송사건 등에서 상대방을 위한 행위를 하지 않는다.
  - 나. 금품·향응 제공, 업무상 비밀유출, 미공개 정보이용 등 공익에 반하는 행위를 하지 않는다.

본 변호사는 기후에너지환경부의 고문변호사로 위촉됨에 있어 「기후에너지환경부 고문변호사 및 소송대리인의 위촉·선임 등에 관한 규정」에 따라 위의 서약내용에 동의하고 청렴서약서를 제출합니다.

동의자 변호사

20    년    월    일  
(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

## 법률자문 결과 평가표

1. 고문 번호사명 :

## 2. 평가표

☐ 만족도 평가(관계실무부서)

| 평 가 항 목                                   |                                                                                                                                                     | 점수 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 자문의 정확성(20점) : 질의내용에 부합하는 자문이 이루어졌는가?  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>매우그렇다(20)      그렇다(16)      보통이다(12)      그렇지 않다(8)      매우 그렇지 않다(4)</div> |    |
| 2. 자문의 유용성(20점) : 자문이 업무추진, 의사결정에 유용하였는가? | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>매우그렇다(20)      그렇다(16)      보통이다(12)      그렇지 않다(8)      매우 그렇지 않다(4)</div> |    |
| 3. 자문의 적시성(20점) : 자문의 회신이 시기적절하였는가?       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>매우그렇다(20)      그렇다(16)      보통이다(12)      그렇지 않다(8)      매우 그렇지 않다(4)</div> |    |

비고: 평가 점수는 기준 척도를 참고하여 최고 20점에서 최저 4점 사이에서 부여한다.

☐ 자문실적 평가[규제법무(담)]

| 평 가 항 목                                                                | 점수 |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ▣ 자문실적 평가(40점)<br>                                                     |    |
| 매우그렇다(40)      그렇다(32)      보통이다(24)      그렇지 않다(16)      매우 그렇지 않다(8) |    |

## 비고

1. 자문실적은 위촉기간 내에 자문건수, 난이도 등을 종합평가한다.
2. 평가 점수는 기준 척도를 참고하여 최고 40점에서 최저 8점 사이에서 부여한다.

□ 총점 :

# 공 개 동 의 서

## □ 공개내용

1. 고문변호사 위촉현황(변호사명, 소속, 위촉기간) 및 자문실적(건수)
2. 소송 수임 현황 및 소송실적
3. 그 밖에 장관이 공개하는 것이 필요하다고 인정하는 경우

※ 인적사항 등 비밀유지가 필요한 사항은 공개되지 않음

본 변호사(법무법인)는 기후에너지환경부의 고문변호사 또는 소송대리인으로 위촉·선임에 있어 「기후에너지환경부 고문변호사 및 소송대리인의 위촉·선임 등에 관한 규정」에 따라 위의 공개내용을 기후에너지환경부 홈페이지에 공개하는데 동의합니다.

동의자 변호사(법무법인)

20    년    월    일  
(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하